Regularidade e consistência do Auto de Infração

Como vimos anteriormente, caso o AIT seja inconsistente ou irregular, este deverá ser arquivado.

Precisamos, então, entender o que é a consistência e regularidade do AIT.

A consistência do auto de infração diz respeito aos requisitos contidos no art. 280 do CTB, isso porque, o próprio art. 281 em seu caput diz que: *"A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a **consistência** do auto de infração e aplicará a penalidade cabível".*

O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, por sua vez, diz que: *"O AIT é peça informativa que dá início ao processo administrativo e subsidia a autoridade de trânsito para aplicação das penalidades, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com o registro do fato que fundamentou sua lavratura".*

A antiga redação desse mesmo trecho contido no MBFT, mas que hoje não faz mais parte era: *"O AIT é peça informativa que subsidia a Autoridade de Trânsito na aplicação das penalidades e sua consistência está na perfeita caracterização da infração, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com registro dos fatos que fundamentaram sua lavratura".*

Entendemos, então, que estamos diante de um auto de infração consistente quando ele que (supostamente) imputa a alguém a prática de uma infração.

Já a irregularidade do auto de infração é inerente aos seus requisitos - art. 280 do CTB, ou seja, é a **forma** pela qual o auto de infração foi lavrado.

Segundo o MBFT, *o AIT, quando lavrado em suporte físico, não poderá conter rasuras, emendas, uso de corretivos, ou qualquer tipo de adulteração.*

Ser irregular é, então, não dispor das informações essenciais para o infrator exercer regularmente o seu direito de defesa, além disso, caso tenha rasuras, emendas, uso de corretivos, ou qualquer tipo de adulteração, o AIT também será irregular.

Dito isso, um auto de infração irregular, que traga consigo a notícia do cometimento de uma infração de trânsito, não terá seu efeito produzido por vício formal. Porém, isso não implica dizer que não houve infração.

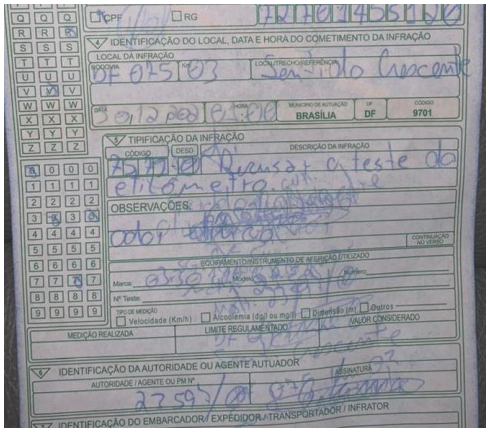
Cabe, aqui, destacar que a inobservância à forma é vício formal que torna nulo o processo administrativo para a imposição das penalidades, nos exatos termos do Código Civil:

> *Art. 145. É nulo o ato jurídico:*
> *III – quando não revestir a forma prescrita em Lei.*

A **legibilidade** pode ser entendida como a facilidade de leitura, que possibilita compreender o auto de infração, tornando eficiente as informações nele contidas.

Não sendo possível ler e entender o auto de infração, deve ser declarada sua inconsistência.

As **rasuras** ocorrem quando o texto do auto de infração é alterado voluntariamente pelo agente de trânsito, incluindo ou retirando letras na tentativa de corrigir o que estava escrito, provocando borrões, desgastes, rabiscados, tornando difícil a leitura como o auto de infração estudado, vejamos:



O texto emendado é aquele em que o agente de trânsito, a fim de corrigir eventual informação que foi colocada de forma errada no auto de infração, introduz a informação correta no campo de “observações”, retificando os dados.

Corretivos são substâncias (tinta especial branca) utilizadas para apagar totalmente o que havia sido escrito em determinados campos no auto de infração, possibilitando a inserção de novas informações sobre aquelas apagadas.

Por fim, a adulteração significa introduzir uma alteração no auto de infração, uma modificação ou manipulação tentando simular a regularidade da autuação. Nesses casos, encontramos facilmente autos de infração que foram preenchidos posteriormente à sua lavratura, com canetas de outras cores, letra de outro agente de trânsito, dados divergentes entre a primeira via (deixada com o infrator) e a segunda via que instrui a peça administrativa.

Sempre que os requisitos formais do auto de infração não forem observados ou quando a peça não revestir a forma prevista na legislação de trânsito, a autuação deve ser anulada, por estar inconsistente ou irregular, como bem determina o artigo 281, do Código de Trânsito Brasileiro:

> *Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.*
> *§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:*
> *I - se considerado inconsistente ou irregular;*

Havendo inobservância por parte do órgão de trânsito de algum requisito para aplicação da penalidade, a exemplo de um vício formal devidamente comprovado no auto de infração, A SANÇÃO NÃO DEVE EXISTIR em respeito à segurança jurídica e a aplicação justa do Direito.

Por fim, como o auto de infração relata suposta prática de uma infração de trânsito, aquele que foi autuado pode e deve exercer seu direito de defesa no processo administrativo de trânsito que será instaurado, pois se trata de uma garantia constitucional, como se observa no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, como vimos.

Desse modo, após a autuação, o agente enviará o auto de infração para a autoridade de trânsito que "JULGARÁ" o auto de infração para verificar se este atende os requisitos mínimos da lei (consistência) e aplicará a penalidade cabível.